



CUT: 255315-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0278-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 255315-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **08.12.2025** contra la **COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES** con **RUC 20527750866**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1 Mediante Carta N° 0417-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, con CUT N° 207402-2025, de fecha 16.10.2025, se solicita al jefe de la Comunidad Nativa Isla de los Valles – Ángel Santos Rojas Valles, Autorización de ingreso a la comunidad para que el personal de la Autoridad Nacional del Agua, pueda realizar inspección técnica de campo en lo que respecta a la quebrada Isla de los Valles en cumplimiento de



- funciones y competencias, por lo que recomienda la directiva de la Comunidad Isla de Los Valles, se realice la notificación a través de la FENAMAD.
- 3.2 Mediante Carta N° 0436-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, con CUT N° 207402-2025, de fecha 05.11.2025, se solicita a través de la FENAMAD, al jefe de la Comunidad Nativa Isla de los Valles - Ángel Santos Rojas Valles, Autorización de ingreso a la comunidad para que el personal de la Autoridad Nacional del Agua pueda realizar el cumplimiento de sus funciones y competencias. El jefe de la Comunidad Nativa Isla de los Valles, negó el Ingreso del personal del ANA a la comunidad.
- 3.3 Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0029-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD/U_ALATMD5, de fecha 10.11.2025, personal de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, redacta y firma el acta de conocimiento, el mismo que indica el jefe de la Comunidad Nativa Isla de Los Valles - señor Ángel S. Rojas Valles, que no hay necesidad que el personal de la Autoridad Nacional del Agua ingrese a la comunidad a realizar nuevas inspecciones de campo en lo que respecta a la quebrada Isla de los Valles, ubicado en la Comunidad Nativa Isla de los Valles, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.
- 3.4 Mediante el Informe Técnico N° 0134-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, con fecha 19.11.2025, el profesional de esta Administración Local de Agua, realiza el análisis y evaluación del contenido de la Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0029-2025- ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/U_ALATMD5, de fecha 10.11.2025, y con la información recopilada en gabinete, informa al Administrador Local de Agua de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, respecto a una presunta infracción en materia de recursos hídricos, recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, con RUC N° 20527750866, por infracción a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1. Que, mediante Notificación N° 0097-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada válidamente en fecha 08.12.2025, mediante el Acta de Notificación N° 0324-2025-ANAAAA.MDD-ALA.TMD, donde la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, comunicó a la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, por no permitir el ingreso al territorio de la quebrada Isla de los Valles. Los hechos descritos se encuentran tipificado como infracción en el literal I. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos “Impedir u obstaculizar las inspecciones que disponga la Autoridad Nacional del Agua o el ingreso a cualquier lugar de propiedad pública o privada, a quienes ejercen autoridad en materia de aguas en el cumplimiento de sus funciones”, concordante con el numeral 7. del artículo 120 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos “impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y supervisión que realice la autoridad de agua competente directamente o a través de terceros;” concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo respectivo.
- 4.2. El señor ANGEL ROJAS VALLES, identificado con DNI N° 43591026, presidente de la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, mediante Carta S/N, con fecha de registro 16.12.2025, presento descargo con respecto a la Notificación N° 0097-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificado con Acta de Notificación N° 0324-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD bajo los siguientes argumentos: *a) alegó la inexistencia de responsabilidad administrativa por la presunta falta de notificación válida de las solicitudes de ingreso al territorio comunal, así como el ejercicio de su autonomía comunal.*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 50619015

- 4.3. Mediante el Informe Técnico N° 0055-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 21.05.2026, concluyo que, **a)** De acuerdo al Informe Técnico N° 0134-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 19.11.2025, y al Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0029-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD/U_ALATMD5, de fecha 10.11.2025, se constató el impedimento de ingreso al personal de la Autoridad Nacional del Agua para cumplir con sus funciones y competencias dentro de la Comunidad Nativa Isla de Los Valles, ubicado en la Comunidad Nativa Isla de los Valles, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios (46649), constituyendo dicha conducta una infracción en materia de recursos hídrico, atribuyéndole como presunto responsable a la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, con RUC N° 20527750866, **b).** No obstante, del análisis integral de los actuados y de conformidad con el numeral 5. Del Artículo 235 del DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, señala que “concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción (...)”, y en aplicación de la presente normativa no se advierten elementos suficientes para determinar la existencia de responsabilidad administrativa atribuible a la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, identificada con RUC N° 20527750866 **c)** Asimismo, se verificó que el administrado sustentó su actuación en el ejercicio de la autonomía comunal reconocida constitucionalmente, así como en sus normas internas y usos y costumbres, no habiéndose acreditado afectación al recurso hídrico ni a sus bienes asociados y **d)** En consecuencia, no se configura responsabilidad administrativa en materia de recursos hídricos respecto de la conducta imputada a la COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES, porque la comunidad Nativa sustentó su actuación en el ejercicio de su autonomía comunal, reconocida en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú y en el Convenio 169 de la OIT, así como en sus normas internas y derecho consuetudinario, señalando que la Asamblea Comunal constituye el órgano competente para autorizar el ingreso de terceros a su territorio. En tal sentido, si bien se produjo el impedimento de ingreso al personal de la Autoridad Nacional del Agua, no se advierte que dicha conducta haya tenido como finalidad vulnerar el recurso hídrico o impedir de manera arbitraria el ejercicio de las funciones estatales, sino que obedeció a un conflicto de interpretación respecto de las competencias comunales y administrativas, correspondiendo disponer el archivo del presente Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 4.4. A través del Memorando N° 0490-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 25.05.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0135-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 15.09.2026, el área legal de esta autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo; en virtud del Principio de Tipicidad numeral 4 del artículo 230° del TUO de la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General” aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, donde señala que “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rangos de Ley mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía (...)”. Asimismo, el Principio de Presunción de Licitud, previsto en el numeral 9 del artículo 230° del citado TUO, obliga a la administración a presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuente con evidencia en contrario. En ese sentido, al



haber quedado demostrado que la actuación de la Comunidad Nativa Isla de los Valles se sustentó en un legítimo ejercicio de su derecho consuetudinario constitucional y ante la ausencia de daño ambiental hídrico, no se configura responsabilidad administrativa, correspondiendo amparar lo recomendado por el órgano instructor y declarar el archivo del procedimiento.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la **COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES** con **RUC 20527750866**, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución a la **COMUNIDAD NATIVA ISLA DE LOS VALLES** en su domicilio; disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/JJAON/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 50619015